מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י״ד באלול התשס״ו
7 בספטמבר 2006

חוזר סוכנים ויועצים 2006-10-1
סיווג: כללי

<u>השלמת הכשרה לסוכני ביטוח בתחומי בריאות, רכוש או תאונות</u>

מתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981 ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

עד ליום 8.11.05 (להלן – **יום תחילת החוק**) עם כניסתם לתוקף של התיקונים לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981 (להלן – **החוק**), רק סוכני ביטוח בעלי רשיון בענף תאונות הורשו לשווק פוליסות בתחום ביטוחי הבריאות (ביטוח מפני סיכון תאונה, מחלה או נכות). היות ופוליסות בתחום זה נמכרו גם אגב עסקה בביטוח חיים, תוקן החוק כך שגם רשיון בענף ביטוח פנסיוני יכלול אפשרות לעסוק בתיווך בביטוח בריאות. על מנת להגן על ציבור המבוטחים ולוודא שרכשו פוליסת בריאות ממי שהוכשר לכך, חוזר זה קובע את מתכונת ההכשרה בביטוח בריאות הנדרשת מסוכני ביטוח חיים שלא החזיקו ברשיון בענף ביטוח תאונות.

כמו כן, בתקנות 26(ד) ו- 26(ה) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרשיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס״ו-2006 (להלן – **התקנות**), נקבע כי סוכני ביטוח כללי אשר החזיקו רשיון בענף ביטוח רכוש אך לא בענף ביטוח תאונות או בענף ביטוח תאונות אך לא בענף ביטוח רכוש, ישתתפו בהכשרה בענף בו לא החזיקו ברשיון, וזאת על מנת שיוכלו לעסוק גם בענף זה. חוזר זה קובע, בהשלמה לאמור בתקנות, את מתכונת ההכשרה הנדרשת מסוכני ביטוח שהחזיקו רשיון בענף ביטוח תאונות אך לא בענף ביטוח רכוש ומסוכני ביטוח שהחזיקו רשיון בענף ביטוח רכוש אך לא בענף ביטוח תאונות.

2. הכשרה לסוכני ביטוח פנסיוני

סוכן ביטוח שביום תחילת החוק, החזיק ברשיון בענף ביטוח חיים ולא היה בידיו רשיון בענף ביטוח תאונות, ישתתף עד סוף שנת 2007, בהכשרה בהיקף של 60 שעות לימוד, בנושאים הנוגעים לביטוח תאונות אישיות, מחלות ואשפוז, מתוך הנושאים לבחינה בביטוח תאונות הקבועים בחלק ב.2. בתוספת הראשונה לתקנות, אלא אם כן עמד בהצלחה בבחינה בענף ביטוח תאונות שנערכה לפי

רח׳ קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il

התקנות או לפי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון סוכן ביטוח), התשכ"ט-1969 (להלן – **תקנות רשיון סוכן ביטוח**).

3. הכשרה לסוכני ביטוח כללי

א. סוכן ביטוח שביום 28.2.06 (להלן – **יום תחילת התקנות**), החזיק רשיון סוכן ביטוח בענף ביטוח רכוש ולא החזיק ברשיון בענף ביטוח תאונות, ישתתף, תוך שנה מיום תחילת התקנות, בהכשרה בהיקף של 80 שעות לימוד בביטוח תאונות בנושאים הקבועים בחלק ב.2. בתוספת הראשונה לתקנות.

ב. סוכן ביטוח שביום תחילת התקנות החזיק רשיון סוכן ביטוח בענף ביטוח תאונות ולא החזיק ברשיון בענף ביטוח רכוש, ישתתף, תוך שנה מיום תחילת התקנות, בהכשרה בהיקף של 60 שעות לימוד בביטוח רכוש בנושאים הקבועים בחלק ב.1. בתוספת הראשונה לתקנות.

ג. בהתאם לאמור בתקנות, לא השתתף סוכן בהכשרה כאמור, לא יהיה רשאי לעסוק בענף ביטוח רכוש או בענף ביטוח תאונות, לפי העניין, החל מיום תחילת התקנות ועד שיעבור הכשרה כאמור, אלא אם כן עמד בהצלחה בבחינה בענף ביטוח רכוש או תאונות, לפי העניין, שנערכה לפי התקנות או לפי תקנות רשיון סוכן ביטוח.

4. המוסדות המוכרים לצורך ההכשרה

ההכשרה תיעשה במסגרת אחד המוסדות הבאים: חברת ביטוח הפועלת בענף הרלוונטי, גוף העוסק בלימודים בתחום הביטוח, מוסד שהוכר בהתאם להוראות חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 1958.

סוכן שעבר הכשרה, יחזיק בידיו תעודה המעידה על השתתפותו המלאה בתכנית ההכשרה.

5. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על סוכן ביטוח שביום תחילת התקנות החזיק רשיון בענף ביטוח רכוש ולא החזיק רשיון בענף ביטוח תאונות, על סוכן ביטוח שהחזיק רשיון בענף ביטוח תאונות ולא החזיק רשיון בענף ביטוח רכוש ועל סוכן ביטוח שביום תחילת החוק החזיק רשיון בענף ביטוח חיים ולא החזיק רשיון בענף ביטוח תאונות.

6. תחילה

הוראות חוזר זה יחולו מיום פרסומו.

ידין ענתבי

המפקח על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 91036 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il